房屋租賃終止協議書

出租人：　　（下稱甲方）

承租人：　　（下稱乙方）

茲為乙方□到期解約■提前解約終止房屋租賃契約書，業經雙方合意成立協議條款如後，以資共同遵守：

一、乙方向甲方承租座落於
之房屋（下稱承租房屋），並於民國（下同）_　_年_　_月_　_日與甲方簽訂租賃契約書（以下簡稱原契約），承租期間為民國_　_年_　_月_　_日起至民國_　_年_　_月_　_日止，今乙方因(解約原因）_　　_，遂擬自民國_　_年_　_月_　_日（下稱提前終止日）起提前終止原契約，並於民國_____年___月___日依原契約第十三條約定通知甲方，甲方同意自前揭提前終止日起，雙方之租賃關係即歸於消滅。

二、乙方應將承租房屋回復至承租時之原狀，應將回復原狀後之承租房屋於提前終止日清空遷讓（含戶籍遷出）返還予甲方，如有未搬離之物品，依原契約第十九條約定，視為廢棄物任由甲方處理，且因此所生之費用或有其他可歸責乙方之住宅及附屬設備損害之情事發生，由乙方負擔，並得由甲方自押金逕行扣除；乙方如未於提前終止日遷出戶籍者，甲方得依法代為遷出戶籍，惟因此所生之費用或損害賠償等，應由乙方負擔，並得由甲方自押金逕行扣除，乙方絕無異議。上揭得自押金逕行扣除之情事，如扣除押金後仍有不足，甲方得另行求償，乙方絕無異議。

三、押金之返還，按原契約及本契約得扣除事項充抵後（參附件一、），餘款甲方應於本契約生效日起三十日內返還，匯款手續費由乙方負擔，遇年假則由甲方另行通知返還期日。

四、雙方了解並同意如因本件租賃事實所生之糾紛或賠償責任，賠償方所給付之賠償金額，如依法需申報代扣所得稅與二代健保補充保費等者，將依法代為扣繳後給付。

五、租賃關係所生糾紛，若相關費用尚無法確定，雙方同意另簽立和解書或協議書，並以和解書或協議書內容為準。

六、甲方基於原契約所得主張之權利，不因原契約提前終止而受影響，仍繼續有效。

七、有關本協議書提及所有通知之送達，以簡訊或通訊軟件，係以發出訊息且系統成功發送為送達生效日；如為書面，則以本協議書所載之地址、收受簡訊之軟件帳號、手機號碼等（下稱地址）為送達地，任一方地址若有變更，應即通知他方，否則不生變更效力。任一方依約定通知地址發送通知者，如因無法送達或遭拒收等情況，以第一次投遞日期視為送達生效日。

甲　　方：
身分證字號：
（統一編號）：
地　　址：
電　　話：

乙　　方：
身分證字號：
（統一編號）：
地　　址：
電　　話：

中　華　民　國　　年　　月　　日

附件一、點交清單暨費用結算表

＊下列欄位無則免填

一、本件終止性質□是□否為包租轉為代管。

二、甲方依原契約第四條約定向乙方所收取之押租金新臺幣（下同）元整（即月租金合計二個月）；補助款＿＿＿＿＿＿元整。

三、欠繳部分□有□無：

1. □租金：民國＿＿年＿＿月＿＿日起至民國＿＿年＿＿月＿＿日止，共＿＿天，合計＿＿＿＿元整。
2. □管理費：民國＿＿年＿＿月＿＿日起至民國＿＿年＿＿月＿＿日止，共＿＿天，合計＿＿＿＿元整。
3. □水費＿＿＿＿元整；□電費＿＿＿＿元整；□瓦斯費＿＿＿＿元整；□清潔費＿＿＿＿元整。
4. □須返還溢領補助款：民國＿＿年＿＿月＿＿日起至民國民國＿＿年。＿＿月＿＿日止，共＿＿天，合計＿＿＿＿元整。

四、溢繳部分□有□無

1. □租金：民國＿＿年＿＿月＿＿日起至民國＿＿年＿＿月＿＿日止，共＿＿天，合計＿＿＿＿元整。
2. □管理費：民國＿＿年＿＿月＿＿日起至民國＿＿年＿＿月＿＿日止，共＿＿天，合計＿＿＿＿元整。
3. □水費＿＿＿＿元整；□電費＿＿＿＿元整；□瓦斯費＿＿＿＿元整；□清潔費＿＿＿＿元整。

五、相關費用結算：

雙方同意水費、電費、瓦斯費結算至民國＿＿年＿＿月＿＿日並由□出租人□承租人負擔，分列如下：

水費度數＿＿＿＿金額＿＿＿＿元整；電費度數＿＿＿＿金額＿＿＿＿元整；瓦斯費度數＿＿＿＿金額＿＿＿＿元整；管理費金額＿＿＿＿元整。

結算日後則由出租人自繳。

六、其他約定及各項扣除費用**（依屋況及附屬設備清單清點）**

品項及數量＿＿＿＿＿＿，雙方約定金額為：＿＿＿＿＿＿元整。

品項及數量＿＿＿＿＿＿，雙方約定金額為：＿＿＿＿＿＿元整。

品項及數量＿＿＿＿＿＿，雙方約定金額為：＿＿＿＿＿＿元整。

品項及數量＿＿＿＿＿＿，雙方約定金額為：＿＿＿＿＿＿元整。

其他另以附件形式增補，雙方簽名用印後再用騎縫印，並附於本約後做為附件之一。

七、經扣除匯費新臺幣30元整及乙方依原契約約定應負擔而未繳納之水、電、瓦斯、管理、遺留物品處理、公證等費用及租金後：

押租金尚剩餘＿＿＿＿＿＿元整，乙方指定退還銀行帳戶為：

銀行：＿＿＿＿＿＿＿分行：＿＿＿＿＿戶名：＿＿＿＿＿＿

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

□押租金無剩餘。

□押租金無剩餘且乙方尚須再給付＿＿＿＿＿＿＿元整予甲方。

□有 □無 簽立本票。

八、若承租房屋具有原契約第十六條約定之情事者，乙方亦應負損害賠償責任（包括且不限於承租房屋損壞、滅失之損害賠償、設備（施）修繕費用等），且應負之民事責任不受本契約拘束。嗣經甲方自押租金扣除後，尚有剩餘款項者，甲方以匯款方式無息退還乙方。押租金依原契約及本條約定扣除後，如有不足扣抵者，甲方得另行追償，乙方絕無異議。

九、本協議書如有糾紛涉訟，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審專屬管轄法院。

十、本協議書乙式二份，由甲、乙雙方各持乙份為憑。

本表費用結算，經兩造查閱無誤，於下列簽名為實：

甲方簽名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方簽名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

業務簽名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

填單日：中華民國　　年　　月　　日